CONTRATTI QUADRO CON I PRINCIPALI CLIENTI — ESTRATTI DELLE CLAUSOLE SU VOLUMI, COPERTURA E SPECIFICHE TECNICHE

Falesia Freddo S.p.A. — Ufficio legale e contratti Viale Certosa 218, 20156 Milano — tel. 02 3945 1100 — legale@falesiafreddo.it — PEC falesiafreddo@legalmail.it

Prot. FF/LEG/2030-088 — Milano, 6 febbraio 2030

Raccolta predisposta per il comitato investimenti. Comprende gli estratti dei quattro contratti quadro negoziati con committenti privati di maggiore rilievo, per un fatturato aggregato 2029 di euro 14.180.000. Gli estratti dei contratti di Edera Clima S.p.A. sono tratti dalle copie depositate nella cartella 06 della data room il 6 novembre 2029; le clausole sono riprodotte integralmente, con omissione dei soli allegati economici, sostituiti dal dato di sintesi indicato nella tabella finale.

1. Vesperia Pharma S.p.A. — contratto quadro con Falesia Freddo S.p.A.

Contratto quadro per la logistica primaria e secondaria dei prodotti a temperatura controllata, sottoscritto il 22 gennaio 2029 all'esito della procedura conclusa il 12 dicembre 2028, con decorrenza 1° marzo 2029 e durata di trentasei mesi. Committente: Vesperia Pharma S.p.A., Via Lambro 4, Segrate (MI).

Articolo 3 (Oggetto e specifiche del servizio). «Il Fornitore assicura il ritiro, lo stoccaggio, l'allestimento e la consegna dei prodotti indicati nell'Allegato B mantenendo con continuità l'intervallo di temperatura compreso fra 2 e 8 °C, con tolleranza di ±0,5 °C sui valori registrati e senza alcuna escursione superiore a trenta minuti consecutivi. Il Fornitore impiega esclusivamente celle e veicoli qualificati secondo le buone pratiche di distribuzione, sottoposti a mappatura termica annuale e a riqualifica dopo ogni intervento manutentivo rilevante. È fatto divieto di impiegare per l'esecuzione del presente contratto celle, semirimorchi o vani di carico utilizzati, anche in tempi diversi, per il trasporto o la conservazione di prodotti alimentari, di prodotti chimici o di rifiuti. Ogni unità di carico è dotata di registratore collegato alla piattaforma di tracciamento del Fornitore, con rilevazione ogni cinque minuti, allarme immediato al superamento delle soglie e obbligo di intervento entro trenta minuti dalla segnalazione.»

Articolo 4 (Volumi). «Il Committente non garantisce volumi minimi. Il Committente si riserva la facoltà di affidare a uno o più operatori diversi dal Fornitore quote dei propri volumi, anche in corso di rapporto e senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione con preavviso di sessanta giorni.»

Articolo 5 (Copertura del servizio). «Il Fornitore deve garantire, con un unico contratto e senza soluzione di continuità, il servizio su tutti i punti di consegna elencati nell'Allegato A, attualmente pari a 147 punti distribuiti in sei regioni. Non è ammessa l'esecuzione parziale del servizio né la limitazione a singole aree; l'eventuale ricorso a terzi non può riguardare più del 20% delle consegne annue e resta soggetto ad autorizzazione scritta del Committente, permanendo in ogni caso la responsabilità esclusiva del Fornitore. Il Committente ha diritto di risolvere il contratto qualora il Fornitore non sia in grado di servire, per un periodo superiore a trenta giorni, anche uno solo dei punti di consegna dell'Allegato A.»

Articolo 11 (Requisiti soggettivi). «Il Fornitore dichiara di essere titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali e si obbliga a mantenerla per l'intera durata del contratto, comunicando entro cinque giorni ogni provvedimento che ne modifichi il contenuto. Il Committente ha facoltà di svolgere annualmente un audit sulla conformità alle buone pratiche di distribuzione presso i depositi impiegati.»

Articolo 17 (Recesso). «Ciascuna parte può recedere con preavviso di sei mesi da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata.»

2. Nubira Biologics S.p.A. — contratto quadro con Edera Clima S.p.A.

Contratto per lo stoccaggio e la distribuzione di farmaci biologici e sperimentali, sottoscritto il 4 aprile 2029, con decorrenza 1° maggio 2029 e durata di quarantotto mesi. Committente: Nubira Biologics S.p.A., Via Ticino 22, Monza.

Articolo 2 (Prestazioni). «Il servizio comprende lo stoccaggio in cella qualificata 2-8 °C, la gestione dei lotti in quarantena, l'allestimento degli ordini, il trasporto verso i centri di sperimentazione e le farmacie ospedaliere, il ritiro dei resi e la gestione delle distruzioni. Il Fornitore assicura la tracciabilità della temperatura per

l'intera catena, con conservazione dei dati per cinque anni e messa a disposizione del Committente entro ventiquattro ore dalla richiesta. Per i prodotti indicati nell'Allegato C è richiesto il trasporto con doppio sistema di refrigerazione ridondato.»

Articolo 5 (Ripartizione dei volumi). «Il Committente può ripartire i volumi fra più fornitori. La quota affidata al Fornitore è indicativamente pari al 100% dei volumi del Nord Italia e può essere ridotta dal Committente fino al 50% con preavviso di novanta giorni, senza che ciò dia luogo a indennizzo.»

Articolo 6 (Unicità dell'interlocutore e copertura). «Il Committente richiede un servizio integrato: il Fornitore deve garantire con la propria organizzazione il deposito, il trasporto, la gestione dei resi e l'assistenza tecnica, individuando un unico responsabile del rapporto. Il Fornitore deve assicurare la copertura dell'intero territorio delle otto regioni del Nord Italia, comprese le sedi di sperimentazione clinica attivate in corso di rapporto, entro trenta giorni dalla comunicazione del Committente. Non sono ammesse soluzioni che comportino il coordinamento di più operatori a cura del Committente.»

Articolo 9 (Qualifica dei mezzi). «I veicoli impiegati devono essere qualificati e destinati in via esclusiva al trasporto di medicinali e prodotti biologici; è vietata la promiscuità con derrate alimentari. Il Fornitore trasmette al Committente, con cadenza semestrale, l'elenco aggiornato dei mezzi qualificati e i relativi certificati.»

Articolo 14 (Penali). «Il superamento dell'intervallo di temperatura che comporti il blocco del lotto dà luogo a penale pari al 15% del corrispettivo mensile, salvo il maggior danno.»

3. Consorzio Farmaceutico Padano S.c. a r.l. — contratto con Falesia Freddo S.p.A. (lotto Est)

Contratto per la logistica del farmaco a servizio delle farmacie associate, lotto Est (province di Brescia, Mantova, Cremona, Verona), sottoscritto il 15 giugno 2027, con decorrenza 1° luglio 2027, durata di trentasei mesi e rinnovo espresso già esercitato per ulteriori ventiquattro mesi con atto del 5 giugno 2029.

Articolo 1 (Suddivisione in lotti). «Il servizio è suddiviso in due lotti territoriali, aggiudicati separatamente. Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare la composizione dei lotti con preavviso di centoventi giorni e di affidare ciascun lotto a operatori diversi. L'aggiudicazione di un lotto non attribuisce alcun diritto sugli altri.»

Articolo 4 (Volumi e ripartizione). «I volumi indicati sono stimati e non vincolanti. Il Consorzio può spostare fra i lotti fino al 25% dei volumi complessivi, dandone comunicazione con preavviso di sessanta giorni, e può affidare a un secondo operatore fino al 40% dei volumi del singolo lotto in presenza di picchi stagionali o di esigenze di continuità.»

Articolo 7 (Specifiche tecniche). «Le consegne alle farmacie associate avvengono in regime 2-8 °C con contenitori qualificati e registrazione continua; il tempo massimo fra l'uscita dal deposito e la consegna è di dodici ore. Il deposito impiegato deve essere autorizzato alla distribuzione all'ingrosso di medicinali e situato in Lombardia o in Emilia occidentale.»

Il lotto Ovest è stato aggiudicato a Criopadana S.p.A. con provvedimento del 15 maggio 2029.

4. Distribuzione Salute Nordest S.p.A. — contratti con Falesia Freddo S.p.A. e con Edera Clima S.p.A.

All'esito della procedura conclusa l'8 ottobre 2029 il committente ha affidato il servizio a due operatori, con contratti separati di pari contenuto tecnico sottoscritti il 20 novembre 2029 e decorrenza 1° gennaio 2030.

Articolo 3 del contratto con Falesia Freddo S.p.A. (Quota affidata). «Al Fornitore è affidato il 70% dei volumi annui delle piattaforme di Verona, Padova e Udine. Il Committente attribuisce il residuo 30% a un secondo fornitore e si riserva di modificare la ripartizione fino a un massimo di dieci punti percentuali per ciascun anno di contratto, con preavviso di novanta giorni.»

Articolo 3 del contratto con Edera Clima S.p.A. (Quota affidata). «Al Fornitore è affidato il 30% dei volumi annui delle piattaforme di Verona, Padova e Udine, con facoltà del Committente di modificare la ripartizione nei limiti indicati.»

Articolo 4 (Continuità operativa), comune a entrambi i contratti. «Il Committente adotta stabilmente una politica di doppio fornitore. Ciascun Fornitore si obbliga ad assumere, su richiesta del Committente e con preavviso di quindici giorni, fino al 100% dei volumi complessivi per un periodo non superiore a sessanta giorni, alle medesime condizioni economiche, in caso di indisponibilità dell'altro operatore.»

Articolo 8 (Specifiche), comune a entrambi i contratti. «Il trasporto avviene in regime 2-8 °C con veicoli qualificati e dedicati ai soli prodotti medicinali; è richiesta la registrazione continua della temperatura, l'accesso del Committente al portale di tracciamento del Fornitore in tempo reale e la trasmissione mensile del report delle escursioni. Il Fornitore garantisce la consegna entro ventiquattro ore su tutti i punti indicati e entro sei ore sui punti classificati come urgenti nell'Allegato A.»

5. Quadro di sintesi

Cliente	Fornitore	Data	Scadenza	Fatturato 2029 (EUR)	Facoltà di ripartire i volumi	Obbligo di copertura integrata con un unico contratto	Preavviso
Vesperia Pharma S.p.A.	Falesia Freddo	22/01/2029	28/02/2032	5.600.000	sì, art. 4, senza limiti di quota	sì, art. 5, 147 punti in sei regioni	60 giorni
Nubira Biologics S.p.A.	Edera Clima	04/04/2029	30/04/2033	3.100.000	sì, art. 5, fino al 50% dei volumi	sì, art. 6, otto regioni del Nord Italia e unico interlocutore	90 giorni
Consorzio Farmaceutico Padano S.c. a r.l.	Falesia Freddo (lotto Est)	15/06/2027	30/06/2032	1.840.000	sì, artt. 1 e 4, per lotti e fino al 40% del lotto	no	60-120 giorni
Distribuzione Salute Nordest S.p.A.	Falesia Freddo (70%) e Edera Clima (30%)	20/11/2029	31/12/2032	3.640.000	sì, art. 3, con doppio fornitore stabile	no	90 giorni

Il fatturato 2029 del Consorzio Farmaceutico Padano comprende il conguaglio di euro 200.000 liquidato in gennaio 2030 per i maggiori volumi del quarto trimestre; il dato di Distribuzione Salute Nordest è quello dei contratti precedenti, sostituiti con decorrenza 1° gennaio 2030.

Per gli affidamenti pubblici si applicano i capitolati delle stazioni appaltanti. Per gli altri clienti privati valgono le condizioni generali delle due società; le clausole su volumi e copertura seguono lo schema del bando o del modulo d'ordine e non sono oggetto di negoziazione individuale. Nel 2029 tali rapporti hanno rappresentato un fatturato aggregato di euro 221.420.000.

L'ufficio resta a disposizione per l'esame delle clausole non riprodotte.

Il responsabile dell'ufficio legale e contratti avv. Giulia Sanfelice